

Ce que la convention collective de l'immobilier (IDCC 1527) prévoit, et qui n'apparaît pas sur les bulletins

Note d'information, 10 août 2026.

Cette note ne vise personne et n'accuse personne. Elle rassemble des textes publics et vérifiables, avec les liens pour les contrôler soi-même. Ce n'est pas un avis juridique : pour agir, un avocat en droit du travail, un juriste de la CFDT/CFTC/CGT ou un conseiller du salarié fera le travail correctement, et souvent gratuitement lors d'une première consultation.

1. D'abord : vérifier que la convention 1527 s'applique bien

Trois vérifications, faisables en cinq minutes, sans rien demander à personne.

1. **Le bulletin de paie.** En haut à gauche, la ligne « Convention collective ». Si elle indique **1527 : Immobilier**, c'est la convention appliquée.
2. **Le contrat.** Sur un contrat d'apprentissage (Cerfa 10103*14), le champ « Code IDCC de la convention collective applicable ».
3. **La déclaration officielle de l'entreprise.** Sur annuaire-entreprises.data.gouv.fr, chercher l'entreprise par son SIRET : la fiche affiche la convention collective déclarée par l'employeur dans sa DSN. C'est une source publique, gratuite, et c'est l'employeur lui-même qui l'a déclarée.

Le code APE ne décide pas de la convention applicable. Et la jurisprudence est constante : la mention d'une convention sur le bulletin vaut présomption de la volonté de l'employeur de l'appliquer (Cass. soc., 15 novembre 2007), et un employeur qui applique volontairement une convention doit l'appliquer **en entier**, pas seulement les articles qui l'arrangent.

À noter : le code APE **5520Z** (hébergement touristique de courte durée) entre dans le champ de la convention 1527 au titre des **résidences de tourisme et résidences hôtelières**, et l'avenant salaires n° 104 rappelle expressément que la grille de branche s'applique aux résidences de tourisme depuis le 1er janvier 2022.

2. Le 13e mois : obligatoire, pour tout le monde

Article 38 de la convention (texte en vigueur, avenant n° 83 du 2 décembre 2019, étendu par arrêté du 2 juillet 2021) :

« Les salariés à temps complet ou partiel reçoivent un supplément de salaire, dit 13e mois, égal à **1 mois de salaire global brut mensuel contractuel** tel que défini à l'article 37.3.1. Il est **acquis au prorata du temps de présence dans l'année** et réglé sur la base du salaire de décembre. Il peut également faire l'objet d'un fractionnement en deux versements semestriels. »

À lire directement : [article 38 sur Légifrance](#) et la [fiche officielle du Code du travail numérique](#).

Ce que ça veut dire concrètement :

- Le 13e mois **n'est pas une prime facultative**. C'est un supplément de salaire prévu par la convention.
- Il vise « les salariés », **sans exclure** les apprentis, les alternants ni les CDD.
- Il est **acquis au prorata du temps de présence dans l'année** : une personne présente une demi-année en a la moitié.
- En cas de départ en cours d'année, il est calculé sur le **dernier salaire mensuel brut**.
- La seule dérogation permettant de l'inclure dans le salaire mensuel concerne les salariés **rémunérés en tout ou partie à la commission** (avenant n° 47 du 23 novembre 2010). Pour tous les autres, il fait l'objet d'un versement distinct.

Pour les apprentis en particulier. Le site officiel service-public.fr est explicite : « L'apprenti bénéficie des mêmes droits que les autres salariés de l'entreprise. **Il ne peut pas être exclu des dispositions générales d'une convention collective**, d'un accord d'entreprise, d'un usage ou d'un engagement de l'employeur, s'il en remplit les conditions. » C'est l'article **L6222-23** du code du travail. Et le temps passé en CFA est du **temps de travail effectif** (L6222-24), donc il compte dans le temps de présence : le 13e mois ne se réduit pas parce qu'on était à l'école.

Comment calculer le sien

13e mois = salaire mensuel brut × (nombre de jours de présence dans l'année civile ÷ 365)

Exemple pour une personne entrée le 7 juillet 2025 et toujours en poste :

- **Au titre de 2025** : présence du 07/07 au 31/12 = 178 jours. Si le salaire était le SMIC 2025 (1 801,80 € brut), le 13e mois dû en décembre 2025 était de $1\,801,80 \times 178/365 = 878,60$ € brut.
- **Au titre de 2026** : année complète, donc **un mois entier** de salaire, à verser en décembre 2026 sur la base du salaire de décembre.

3. Le salaire minimum de la branche est un minimum ANNUEL sur 13 mois

C'est le point que presque personne ne vérifie, et c'est celui qui coûte le plus cher.

Article 37 de la convention : le salaire minimum brut annuel est fixé par niveau de classification (annexe II), et le salaire minimum brut **mensuel** correspond au **1/13e** du minimum annuel. L'article 37.3.2 précise que le salaire global brut annuel contractuel correspond à **treize fois** le salaire mensuel.

Grilles applicables :

Niveau	Minimum annuel depuis le 01/03/2025 (avenant 104)	Minimum annuel depuis le 01/04/2026 (avenant 110)
E1	23 424 €	23 700 €
E2	24 115 €	24 428 €
E3	24 758 €	25 080 €
AM1	25 241 €	25 569 €
AM2	26 076 €	26 415 €
C1	27 777 €	28 333 €

Mention figurant dans le texte officiel des avenants : « **Sur 13 mois, hors prime d'ancienneté.** »

La conséquence arithmétique, pour quelqu'un payé au SMIC :

- En 2025 : $12 \times 1\,801,80\text{ €} = 21\,621,60\text{ €}$, contre un minimum de branche de **23 424 €** au niveau le plus bas (E1). Il manque **1 802,40 €**, soit exactement un mois de salaire.
- En 2026 : $5\text{ mois} \times 1\,823,03 + 7\text{ mois} \times 1\,867,02 = 22\,184,29\text{ €}$, contre **23 700 €**. Il manque **1 515,71 €**.

Autrement dit : **payer douze fois le SMIC ne respecte pas le minimum de cette branche.** Le 13e mois n'est pas un bonus, c'est ce qui permet d'atteindre le plancher conventionnel.

Pour les apprentis de 21 ans et plus, l'article **D6222-26** du code du travail impose « le pourcentage du SMIC ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé ». Beaucoup de contrats cochent « SMIC » sans jamais faire la comparaison avec le conventionnel.

Autre vérification utile : le bulletin doit mentionner **le niveau ou le coefficient** de classification (article R3243-1). Un bulletin qui n'indique qu'« ETAM » ou « Non cadre », sans niveau, ne permet pas de vérifier la grille. C'est une mention obligatoire manquante.

4. Télétravail : le matériel, l'électricité et le logement se paient

Si le travail se fait depuis chez soi, avec son propre ordinateur, sa propre connexion et sa propre électricité, **trois choses distinctes** sont dues, et elles s'additionnent.

a) Le principe général. L'URSSAF le formule ainsi sur sa page officielle : « Les dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle sont des frais professionnels **que l'employeur est tenu de lui rembourser.** » Ce principe est d'ordre public : ces frais ne peuvent pas être imputés sur le salaire. Service-public.fr confirme d'ailleurs que les remboursements de frais **ne comptent pas** dans la comparaison avec le SMIC. Une personne payée exactement au SMIC qui supporte ses propres frais professionnels touche donc, en réalité, moins que le SMIC.

b) L'allocation forfaitaire de télétravail (électricité, internet, consommables). Barème d'exonération URSSAF 2026, sans accord collectif : **2,70 € par jour de télétravail**, dans la limite de **59,40 € par**

mois ; ou au forfait mensuel, **11 € par jour de télétravail hebdomadaire**, soit **55 € par mois pour du télétravail 5 jours sur 5**.

c) **L'indemnité forfaitaire pour utilisation du matériel informatique personnel : 55,20 € par mois** en 2026. C'est une ligne distincte du barème URSSAF, qui s'ajoute à la précédente.

Source primaire : [barème des frais professionnels, urssaf.fr](https://urssaf.fr/barème-des-frais-professionnels).

d) **L'indemnité d'occupation du domicile à des fins professionnelles**. C'est une quatrième somme, de nature différente : elle ne rembourse pas des frais, elle compense l'utilisation du logement personnel, que la Cour de cassation analyse comme une immixtion dans la vie privée. Par un arrêt du **19 mars 2025 (n° 22-17.315, FP-B)**, la chambre sociale a jugé que le salarié peut y prétendre « dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition **ou qu'il a été convenu que le travail s'effectue sous la forme du télétravail** ».

Méthode de calcul usuelle : $\text{loyer mensuel} \times \text{pourcentage de la surface dédiée au travail} \times \text{proportion de jours télétravaillés}$. Pour un loyer de 700 € avec 10 à 15 % de surface dédiée en télétravail complet, cela donne de l'ordre de **70 à 105 € par mois**.

Attention aux délais sur ce volet. Les frais professionnels et l'indemnité d'occupation relèvent de la **prescription de 2 ans** (article L1471-1), et non de 3 ans. La Cour de cassation l'a jugé pour les frais professionnels le 20 novembre 2019 (n° 18-20.208, publié sur Légifrance), et l'arrêt du 19 mars 2025 l'a confirmé pour l'indemnité d'occupation. **On ne peut donc réclamer que les 24 derniers mois**. C'est le poste qui se périmé le plus vite.

5. Mutuelle, prévoyance, visite médicale

La complémentaire santé collective est obligatoire pour tout salarié du privé (article L911-7 du code de la sécurité sociale), l'employeur en finançant au moins la moitié. Sur un bulletin, elle apparaît sous forme de lignes « mutuelle » ou « frais de santé », en part salariale et en part patronale. **Aucune ligne de ce type = aucune affiliation.**

La dispense d'affiliation existe (contrats courts, cotisation représentant plus de 10 % de la rémunération, couverture par ailleurs), mais elle n'est **jamais automatique** : elle suppose une demande **écrite du salarié**, faite au moment de l'embauche ou de la présentation des garanties. Si rien n'a été présenté, aucune dispense n'a pu être demandée.

Conséquence souvent ignorée : la portabilité. À la fin du contrat, un ancien salarié indemnisé par l'assurance chômage conserve **gratuitement** sa complémentaire santé pendant une durée égale à celle de son contrat, dans la limite de 12 mois (article L911-8 CSS). Mais ce droit est subordonné à la condition que **les droits aient été ouverts chez le dernier employeur**. Sans affiliation pendant le contrat, la portabilité est perdue à la source.

La prévoyance (décès, incapacité, invalidité) est, elle, prévue par la convention 1527 elle-même, dernier texte en date : avenant n° 109 du 25 février 2026.

La visite médicale. Tout salarié bénéficie d'une visite d'information et de prévention. Pour un **appren-ti**, elle doit avoir lieu **au plus tard dans les deux mois qui suivent l'embauche** (article R6222-40-1 du

code du travail ; avant l'embauche si l'apprenti est mineur ou travaille de nuit). C'est à l'employeur de l'organiser, au titre de son obligation de sécurité.

Sur ces trois points, le manquement de l'employeur est facile à établir. En revanche, depuis un revirement de la Cour de cassation du 13 avril 2016, **le préjudice ne se présume plus : il faut le prouver**. Concrètement, cela veut dire conserver les preuves de ce qu'on a payé de sa poche (quittances de mutuelle individuelle, frais de santé mal remboursés, consultations médicales).

6. Ce qu'il n'est pas utile de réclamer

- **Le 13e mois n'entre pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés.** Une prime calculée pour l'année entière, périodes de congés comprises, en est exclue par une jurisprudence constante. Ne pas demander 10 % dessus.
 - **La prime d'ancienneté** de la convention ne démarre qu'à **3 ans** d'ancienneté (32 € forfaitaires par tranche de 3 ans, article 36). Pour une entrée en juillet 2025, ce sera janvier 2029.
 - **Il n'y a pas d'indemnité de précarité** en fin de contrat d'apprentissage.
-

7. Deux natures de demandes, à ne surtout pas mélanger

C'est le point qui fait échouer beaucoup de démarches pourtant fondées. Tout ce qui précède ne se réclame pas de la même façon.

Les rappels chiffrables. 13e mois, écart au minimum conventionnel, proratisation d'un mois d'entrée ou de sortie, frais de télétravail, utilisation du matériel personnel, indemnité d'occupation du domicile. Chacun se calcule avec une formule et se justifie par un texte ou un barème officiel. On les demande **au centime près**, et l'employeur peut vérifier le calcul lui-même.

Les dommages-intérêts. Absence de mutuelle, de prévoyance, de visite médicale. Le manquement est certain et facile à établir, mais **le montant n'est pas calculable** : il est fixé par un juge, et depuis le revirement de la Cour de cassation du 13 avril 2016, il suppose de démontrer un préjudice réel. Tant qu'on n'a pas les pièces (quittances d'une mutuelle individuelle souscrite en remplacement, frais de santé restés à charge), ces postes ne valent aucun chiffre précis.

La conséquence pratique, et elle est concrète. Un premier mail ne doit contenir **que les rappels chiffrables**. Y glisser une somme qu'on ne sait pas justifier fragilise tout le reste, y compris ce qui est solide : l'employeur répond sur le poste le plus faible et enterre les autres. Les manquements se gardent pour la lettre recommandée, une fois documentés. C'est d'ailleurs ce qui donne du poids à la seconde étape : elle apporte quelque chose de neuf au lieu de répéter la première.

Étape	Ce qu'on y met	Pourquoi
Mail 1	Uniquement les rappels chiffrables, avec la formule de calcul de chacun	Vérifiable, non discutable, réglable sans arbitrage
LRAR	Les mêmes, plus les manquements désormais documentés	Apporte du nouveau, et chiffre ce qui ne l'était pas
Prud'hommes	L'ensemble, y compris les dommages-intérêts	Seul le juge fixe le montant des manquements

Un détail qui change beaucoup de choses. Si l'employeur invoque sa trésorerie, **proposer soi-même un échéancier dans le premier mail**. Une demande de 2 000 € payable en deux fois se règle souvent, là où la même somme exigée d'un coup déclenche un refus de principe. Ça ne coûte rien, ça retire l'excuse, et ça met par écrit une reconnaissance de dette.

8. Les délais, qui ne sont pas les mêmes selon le poste

Nature de la demande	Délai	Fondement
Rappel de salaire, 13e mois, minimum conventionnel	3 ans	L3245-1
Frais professionnels, télétravail, matériel	2 ans	L1471-1, Cass. soc. 20/11/2019
Indemnité d'occupation du domicile	2 ans	L1471-1, Cass. soc. 19/03/2025
Manquements mutuelle, prévoyance, visite médicale	2 ans	L1471-1

Le délai court à compter de la date à laquelle chaque somme était due. Pour un salarié toujours en poste, rien n'est encore perdu sur les trois dernières années, **sauf le volet télétravail qui s'efface au fil de l'eau**.

Un point important sur le solde de tout compte, pour ceux qui partiraient : le reçu pour solde de tout compte n'a d'effet libératoire que s'il est **signé par le salarié**, et seulement pour **les sommes qui y sont mentionnées**, six mois après la signature (article L1234-20). Non signé, il n'a aucun effet, et il ne vaut même pas preuve du paiement (Cass. soc., 14 novembre 2024, n° 21-22.540). Rien n'oblige à le signer sur-le-champ.

9. Comment procéder, dans l'ordre

1. **Rassembler ses bulletins** depuis l'embauche, le contrat, et la mention de convention collective.
2. **Vérifier les six points** : ligne 13e mois, niveau de classification, comparaison du brut annuel avec la grille, ligne mutuelle, ligne prévoyance, remboursement de frais de télétravail.
3. **Calculer** ce qui manque, poste par poste, avec les formules ci-dessus.

4. **Demander par écrit**, simplement, sans agressivité, en citant les articles, et **en s'en tenant aux rappels chiffrables** (cf. section 7). Un mail suffit dans un premier temps : beaucoup de régularisations se font à ce stade, parce que l'erreur est souvent un paramétrage du logiciel de paie, pas une décision. Si le montant est significatif, **proposer un règlement en deux fois dès ce premier mail**.
5. **Sans réponse sous 15 jours**, une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
6. **Se faire accompagner** avant d'aller plus loin. Le conseil de prud'hommes est gratuit et l'avocat n'y est pas obligatoire, mais un syndicat ou un défenseur syndical change tout sur la forme.

Modèle de mail

Objet : Demande de régularisation — 13e mois conventionnel

Bonjour,

En vérifiant mes bulletins de paie, je constate que le 13e mois prévu par la convention collective applicable à l'entreprise (IDCC 1527, Immobilier) n'apparaît pas.

L'article 38 de cette convention prévoit que « les salariés à temps complet ou partiel reçoivent un supplément de salaire, dit 13e mois, égal à 1 mois de salaire global brut mensuel contractuel », acquis au prorata du temps de présence dans l'année.

Sur la base de mon salaire mensuel brut de [montant] € et de ma présence depuis le [date], cela représente [montant calculé] € brut au titre de [année].

Peux-tu me confirmer la régularisation, ou m'indiquer sur quelle base elle ne s'appliquerait pas ? Je te remercie.

[Prénom]

10. À savoir avant de se lancer

Trois choses honnêtes, à peser soi-même.

Pour quelqu'un toujours en poste, une demande n'est jamais neutre. C'est un droit, et exercer un droit ne peut pas légalement justifier une sanction. Dans les faits, dans une très petite structure, la relation change. Chacun décide en connaissance de cause, et personne ne doit se sentir obligé par le fait que d'autres le font.

Une demande collective et une demande individuelle n'ont pas le même effet. Une demande individuelle, calme et documentée, se règle souvent en interne. Plusieurs demandes simultanées se traitent comme un conflit. Ce n'est ni mieux ni moins bien, c'est différent, et ça se choisit.

L'inspection du travail (DREETS) peut être saisie gratuitement et anonymement sur les manquements formels : absence de mutuelle, absence de visite médicale, mentions manquantes sur les bulletins. Elle n'obtient pas de rappel de salaire, mais elle fait bouger la conformité sans exposer personne.

Sources, toutes publiques et vérifiables

- Convention collective de l'immobilier IDCC 1527, [texte intégral sur Légifrance](#) — articles 36, 37 et 38
- [Code du travail numérique, fiches de la convention 1527](#)
- Avenant n° 104 du 10 février 2025, salaires, BOCC 2025-09 TRA, NOR ASET2550196M
- Avenant n° 110 du 4 mars 2026, salaires, étendu par arrêté du 4 mai 2026
- Code du travail : L6222-23, L6222-24, D6222-26, R6222-40-1, R3243-1, L3245-1, L1471-1, L1234-20
- Code de la sécurité sociale : L911-7, L911-8
- URSSAF, [barème des frais professionnels 2026](#)
- Cass. soc. 15 novembre 2007 (convention mentionnée sur le bulletin) ; Cass. soc. 20 novembre 2019 n° 18-20.208 (prescription des frais professionnels) ; Cass. soc. 14 novembre 2024 n° 21-22.540 (solde de tout compte non signé) ; Cass. soc. 19 mars 2025 n° 22-17.315 FP-B (indemnité d'occupation du domicile)
- [service-public.fr](#), [contrat d'apprentissage](#)